SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
10/10/2007 11:33 164202

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI - 3973

DEMOCRATAS – DEM, partido político com representação no Congresso Nacional, devidamente registrado no Eg. Tribunal Superior Eleitoral, com sede e foro em Brasília/DF, Senado Federal, Anexo I, 26° andar, vem, respeitosamente, por seu representante judicial devidamente constituído, à presença de Vossa Excelência, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
***com pedido de concessão de medida cautelar* inaudita altera pars**

com fundamento no art. 103, inciso VIII e 102, inciso I, alíneas "a" e "p", da Constituição Federal e na Lei n.º 9.868, de 10 de Novembro de 1999, contra **o Convênio-ICMS nº 60, de 6 de julho de 2007,** expedido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, pelas razões e fundamentos a seguir expostos:

I – Da Legitimidade

É inequívoca e pacífica a legitimidade ativa do Autor para agir em sede de controle constitucional concentrado, já que é Partido Político regularmente constituído perante o Tribunal Superior Eleitoral e

SAUS Qd 1, lote 1, Ed. Terra Brasília, sala 412
Brasília/DF - 70070-941
admar@agonzaga.adv.br
Fone/fax: (61) 3225-1146
3225-8908

com representação no Congresso Nacional, nos termos do artigo 103, inciso VIII, da Constituição e na Lei 9.868/1999, artigo 2º, inciso VIII.

II – Do ato normativo impugnado

Na edição do Diário Oficial da União do dia 12 de julho de 2007, foi publicado o Convênio-ICMS nº 60, do Conselho Nacional de Política Fazendária, que "*autoriza os Estados da Bahia e de Rondônia a conceder isenção do ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica estabelecida pela Lei nº 10.604/02*". Tal ato normativo tem o seguinte teor:

CONVÊNIO ICMS 60, DE 6 DE JULHO DE 2007

Autoriza os Estados da Bahia e de Rondônia a conceder isenção do ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica estabelecida pela Lei nº 10.604/02.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 126ª reunião ordinária, realizada em Domingos Martins, ES, no dia 6 de julho de 2007, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº. 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Ficam os Estados da Bahia e de Rondônia autorizados a conceder isenção do ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica estabelecida pela Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, no respectivo fornecimento a consumidores enquadrados na "subclasse Residencial de Baixa Renda", de acordo com as condições fixadas nas Resoluções nº 246, de 30 de abril de 2002, e nº 485, de 29 de agosto de 2002, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

SAUS Qd 1, lote 1, Ed. Terra Brasília, sala 412
Brasília/DF - 70070-941
admar@agonzaga.adv.br
Fone/fax: (61) 3225-1146
3225-8908

> **Cláusula segunda** Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2007.

De forma direta, o Convênio vem autorizar os Estado da Bahia e de Rondônia a conceder isenção de ICMS devido nas operações de fornecimento de energia elétrica a consumidores enquadrados na "subclasse Residencial Baixa Renda", no que se refere à parcela de subvenção de tarifa instituída pela Lei nº 10.604/2002.

O caráter meramente autorizativo do Convênio acaba por **conferir, a *contrario sensu*, legitimidade à cobrança de ICMS sobre parcela da tarifa de energia elétrica subvencionada**, ou seja, que não é paga pelo consumidor residencial considerado de *baixa renda*. Em outras palavras, a isenção somente pode ser concedida se o tributo é devidamente cobrado. **A autorização, portanto, pressupõe a incidência do imposto sobre a parcela subsidiada.**

A subvenção, autorizada pelo art. 5º da Lei nº 10.406/2002, foi disciplinada pelas Resoluções ANEEL nº 246/2002 e 485/2002. É beneficiário desta subvenção o consumidor residencial de baixa renda, qualificado pelo art. 2º da Resolução ANEEL nº 485/2002:

> **Art. 2º** Deverá ser classificada na Subclasse Residencial Baixa Renda, sem prejuízo do que determina a Resolução nº246, de 2002, a unidade consumidora que tenha consumo mensal entre 80 e 220 kWh, calculado com base na média dos últimos 12 (doze) meses, e seja habitada por unidade familiar cujo responsável esteja apto a receber os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, do Governo Federal.
> § 1º Para receber o benefício da subvenção econômica destinada à Subclasse Residencial Baixa Renda, **o responsável pela unidade consumidora deverá demonstrar que pertence à família inscrita no Cadastro Único do Governo Federal e que atende às condições que o habilitem a ser beneficiário do Programa Bolsa Família,**

observando-se o respectivo período de transição e unificação a que se refere o §2º deste artigo.

§ 2º Até que seja concluída a unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal e alcançado o objetivo de concessão de um único benefício por meio do Programa Bolsa Família, o responsável pela unidade consumidora deverá comprovar:

I - sua inscrição no Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal, criado pelo Decreto no 3.877, de 24 de julho de 2001; ou

II - ser beneficiário do Programa Bolsa Escola, instituído pela Lei nº10.219, de 11 de abril de 2001; ou

III - ser beneficiário do Programa Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória nº2.206-1, de 6 de setembro de 2001; ou

IV - ser beneficiário do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto no 4.102, de 24 de janeiro de 2002; ou

V - ser beneficiário do Programa Cartão Alimentação, instituído pela Medida Provisória nº108, de 27 de fevereiro de 2003.

§ 3º A aplicação do previsto no "caput" deste artigo ficará suspensa para as unidades consumidoras que atendam aos critérios de classificação anteriores à Lei nº10.438, de 26 de abril de 2002, passando a incidir somente em faturas cuja leitura seja realizada após 29 de fevereiro de 2004.

§ 4º O responsável por unidade consumidora que não disponha do comprovante de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal ou de que é beneficiário de qualquer um dos programas indicados no § 2º, mas que se considerar apto a ser beneficiário das ações de transferência de renda prevista na política social, deverá entregar à concessionária ou permissionária a declaração de que a renda da respectiva unidade familiar o habilita à manutenção ou concessão do benefício da tarifa para consumidores de baixa renda, conforme o modelo constante do anexo desta Resolução.

§ 5° O responsável pela unidade consumidora a que se refere o § 4°, que tenha consumo mensal entre os valores indicados na tabela a seguir e calculado com base na média dos últimos 12 (doze) meses, deverá comprovar os requisitos de que trata o § 1° até a data indicada na tabela abaixo, após o que, não realizada a necessária e competente comprovação, não fará mais jus ao benefício a partir dos faturamentos subseqüentes.

Faixa de Consumo (média dos últimos 12 meses)	Data Limite
161 a 220 kWh	31 de maio de 2007
80 a 160 kWh	30 de setembro de 2007

§ 6º Para os casos em que a ligação da unidade consumidora houver ocorrido a menos de 12 (doze) meses, deverá ser considerada a média do respectivo período.

A referida subvenção, é fácil perceber, visa beneficiar o consumidor residencial menos favorecido economicamente. Sua finalidade é, precisamente, *contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica* (cf. art. 5º da Lei nº 10.604/2002). Isto é, procura adequar a despesa com energia elétrica à precária situação econômica desta classe de consumidores.

Torna-se, portanto, mais módica a tarifa mediante a aplicação de desconto à *fatura de energia, para consumo mensal entre 80 e 220 kWh*, decorrente da *subvenção econômica concedida pela concessionária e/ou pelo Governo Federal* (cf. art. 4º, I, da Resolução ANEEL nº 485/2002).

Desse modo, o consumidor de energia elétrica beneficiário do desconto/subvenção autorizado pelo art. 5º da Lei nº 10.604/2002 responde pelo pagamento apenas de parte do valor da tarifa. **Por sua vez, ao legitimar a cobrança de ICMS sobre a parcela subvencionada – que pode ser objeto de isenção –, o Convênio ICMS nº 60/2007 sujeita o consumidor residencial de baixa renda ao recolhimento de imposto sobre a parte da tarifa que não paga.**

Trata-se, claramente, de imposição normativa que não se ajusta aos princípios basilares da tributação consagrados na Constituição Federal, conforme se demonstrará a seguir.

IV – Da violação ao art. 145, § 1°, da Constituição Federal

A subvenção a que se refere o art. 5º da Lei nº 10.604/2002 tem por objetivo adequar o valor da tarifa de energia elétrica à situação econômica do consumidor residencial de baixa renda. Em face deste regime normativo, a manifestação de riqueza evidenciada pelo consumidor ao pagar a tarifa não corresponde, na prática, ao seu valor integral. Parcela relevante é subvencionada pelo Governo Federal e pela concessionária.

Ao legitimar a incidência de ICMS sobre a parcela subsidiada da tarifa, o Convenio ICMS nº 60/2007 sujeita à tributação situação fática que não implica manifestação de riqueza do contribuinte. **Isto é, não constitui fato *signo presuntivo* de riqueza ou que revele efetiva *capacidade econômica* do consumidor. Tal circunstância denota clara ofensa ao princípio da capacidade contributiva, consagrado no art. 145, § 1º, da Constituição Federal.**

Exige o aludido princípio constitucional que os impostos *sejam graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.* Necessariamente, portanto, a legislação tributária fica condicionada a eleger, como fato gerador dos impostos, situações fáticas *signo presuntivas* de riqueza. Descabe, portanto, indicar realidades que não possam ser mensuradas economicamente.

De outra parte, a cobrança dos impostos deve levar em consideração especificamente a manifestação de riqueza efetivamente demonstrada pelo contribuinte. É vedado ao legislador determinar a incidência de imposto sobre hipótese que não consubstancie aspecto que denote capacidade econômica do sujeito passivo da obrigação tributária.

SAUS Qd 1, lote 1, Ed. Terra Brasília, sala 412
Brasília/DF - 70070-941
admar@agonzaga.adv.br
Fone/fax: (61) 3225-1146
3225-8908

Nessa linha, é o ensinamento dos pranteados juristas pátrios GERALDO ATALIBA e CLÉBER GIARDINO:

> "(...) *Daí reputar-se francamente inconstitucional a lei tributária que onere situação economicamente insignificante ou vazia. Não titubeiam os autores, nacionais ou estrangeiros, em afirmar tal inconstitucionalidade.*
>
> *Assim, se nem o legislador pode fazer isso, a fortiori, não o pode o aplicador administrativo. Pelo contrário, ao interpretar a lei, deve evitar conclusões exegéticas que afrontem a Constituição. O fisco – na sua função administrativa, ao interpretar a legislação –* ***não pode concluir no sentido da tributação de situações em que, manifestamente, não há substância econômica, fatos que não tenham expressão econômica***" (cf. Geraldo Ataliba e Cléber Giardino – "Imposto de renda – capacidade contributiva – aparência de riqueza – riqueza fictícia – 'renda' escritural – intributabilidade de correções monetárias". *In Revista de Direito Tributário*. São Paulo: RT, nº 38, out/dez de 1986)

No mesmo sentido, é o magistério de AMÍLCAR DE ARAÚJO FALCÃO:

> "Quis-se assinalar, porém, que o aspecto do fato gerador que o legislador tributário considera para qualificá-lo é sua idoneidade ou aptidão para servir de ponto de referência, de metro, de indicação por que se afira a capacidade contributiva ou econômica do sujeito passivo da obrigação tributária." (cf. *O fato gerador da obrigação tributária*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 6ª ed., p. 29)

Fica evidente, nesse sentido, que legitimar a cobrança de imposto – no caso, ICMS – de consumidor residencial de baixa renda – cujo valor vem destacado na respectiva conta – sobre parcela subvencionada pelo Estado constitui evidente abuso. Consoante o § 1º do art. 145 da Constituição, o consumidor de baixa renda somente responde

pelo ICMS que recai sobre a parcela efetivamente paga, pois somente ela mede, de maneira efetiva, sua capacidade econômica.

A exigência de substrato econômico real no fato gerador dos impostos, ditada pelo princípio da capacidade contributiva, é, ademais, reconhecida pela jurisprudência desta Egrégia Corte. É o que se extrai da ilustrada manifestação do eminente Ministro CARLOS MADEIRA:

> "(...) *Importa ter em consideração que são diversos os modos de tratar os mesmos institutos jurídicos e as finalidades que se tem em vista, ao considerá-los, diferem profundamente em cada uma das disciplinas. Assim, quando o direito civil regula a compra e venda, ele tem em vista os efeitos da relação jurídica e as condições de validade necessárias para sua constituição. Quando o direito tributário, entretanto, encara a mesma relação,* ***ele tem objetivo de aí encontrar um índice de capacidade econômica, ou de capacidade contributiva e, assim, considerando a operação como um fato econômico, despido de todo o formalismo e de todas as aparências, vai ali buscar ou verificar a realidade econômica subjacente, através do exame da circulação de riqueza que se operou***." (cf. voto do Min. Carlos Madeira no RE nº 112.947/SP, Rel. Min. Carlos Madeira, DJU de 07.08.87)

Outro não é o entendimento do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE:

> "(...) ***Parece claro daí que a capacidade contributiva a tomar como critério de graduação do imposto é a capacidade econômica efetiva, real e global do contribuinte****, o que, lamentavelmente para mim, afasta o meu primeiro impulso, que seria o de admitir com os professores Roque e Elizabeth Carrazza, a tese de que a propriedade imobiliária de grande valor geraria presunção jure et jure de capacidade contributiva: deveria gerar, de* lege ferenda *mas a Constituição impede que assim se considere. Não me animo a*

sobrepor-lhe o meu wishfull thinking." (voto do Min. Sepúlveda Pertence no RE nº 153.771/MG, Rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 5.9.97)

A capacidade econômica efetivamente manifestada, no caso, pelo contribuinte (consumidor residencial de baixa renda) não inclui a parcela subvencionada da tarifa de energia, pois esta é suportada pelo Estado e concessionárias. Desse modo, constitui clara arbitrariedade autorizar a cobrança de ICMS sobre valor não pago pelo contribuinte, pois não implica, neste particular, qualquer indício de riqueza. A atuação do consumidor de baixa renda, *in casu*, é vazia de substância econômica, não se sujeitando, portanto, à tributação do ICMS.

V – Da violação ao princípio da isonomia

A subvenção disciplinada no art. 5º da Lei nº 10.604/2002 tem como finalidade *contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica*. Tornar mais módica a tarifa de energia reflete a preocupação do legislador com a adequação do seu valor em relação à situação financeira precária da população de baixa renda. Trata-se, portanto, de ajustar o regime tarifário às reais condições econômicas do consumidor de energia. Foi o Estado atento, no caso do fornecimento de energia, à real capacidade econômica do cidadão-contribuinte.

O mesmo cuidado, porém, não teve o CONFAZ ao reconhecer expressamente a cobrança de ICMS sobre a parcela subvencionada da tarifa. Impôs ao consumidor residencial de baixa renda regime fiscal mais agravado que os demais contribuintes que se utilizam dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Isto é, enquanto os demais contribuintes recolhem ICMS sobre o valor que efetivamente pagam pelo fornecimento de energia, os consumidores residenciais de baixa renda deverão – segundo o entendimento do CONFAZ – recolher imposto sobre a parcela da tarifa que efetivamente pagam e sobre a que não pagam.

Cuida-se, claramente, de frontal violação ao princípio da isonomia (Constituição Federal, art. 150, II; art. 5º, *caput*; art. 3º, IV).

Inobservada foi a proporcionalidade que deve presidir o tratamento de contribuintes em situação desigual. Ocorre que, por imposição da isonomia constitucional, os contribuintes em situação desigual merecem tratamento normativo desigual, **desde que seja na proporção da desigualdade**. Sobre o assunto leciona o eminente Ministro GILMAR MENDES:

> "*O atentado à isonomia consiste em se tratar desigualmente situações iguais, ou em se tratar igualmente situações diferenciadas, de forma arbitrária e não fundamentada. É na busca da isonomia que se faz necessário tratamento diferenciado, em decorrência de situações que exigem tratamento distinto, como forma de realização da igualdade.*" (RE nº 453.740-1/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, in DJU de 24.08.2007)

O tratamento jurídico diferenciado, de fato, contribui à realização da igualdade na medida em que estipula regimes jurídicos distintos para situações diferentes. Todavia, tal discriminação não deve se pautar por critérios arbitrários e irracionais. Este, precisamente, o vício que incorre o Convênio ICMS nº 60/2007. O contribuinte comum de ICMS recolhe imposto apenas sobre o que pagou pelo fornecimento de energia. Já o consumidor residencial de baixa renda – categoria que sofre pela escassez de recursos financeiros – recolhe imposto, segundo o CONFAZ, inclusive sobre parcela tarifária que efetivamente não pagou, em face da subvenção instituída pela legislação federal.

Desse modo, acaba-se por subverter a própria idéia de isonomia tributária, que importa conferir tratamento diferenciado justamente como elemento compensatório de eventual inferioridade econômica. Nesse sentido, é a lição de INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO:

> "*De outra parte, essa garantia remete, também, ao princípio da isonomia ou do tratamento tributário isonômico, que aponta para a idéia de igualdade real, isto é, de que, vistos abstratamente, enquanto categoria, os contribuintes*

SAUS Qd 1, lote 1, Ed. Terra Brasília, sala 412
Brasília/DF - 70070-941
admar@agonzaga.adv.br
Fone/fax: (61) 3225-1146
3225-8908

> *devem ser considerados de maneira uniforme, mas encarados do ponto de vista material,* ***o legislador deve dispensar-lhes tratamento diferenciado, de modo a compensar eventual inferioridade econômica com alguma superioridade jurídica.***" (cf. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco – Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1284)

A observância, no caso, da igualdade corresponderia à tributação que levasse em conta a efetiva capacidade econômica demonstrada pelo contribuinte. Assim, cada um contribuiria sobre o indício de riqueza que, de fato, manifestou. É esta a lição ministrada pelo ilustre constitucionalista pátrio MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO:

> *"Na justiça social como na distributiva, a igualdade é, como se sabe, proporcional ou geométrica, por oposição à igualdade aritmética inerente à justiça comutativa.*
>
> *É justo, portanto, que, na distribuição de encargos (como a do peso dos impostos),* ***seja proporcional à capacidade econômica a contribuição de cada um do povo. Ou seja, que nessa distribuição se levem em conta o grau de riqueza e as condições pessoais de cada um.***" (cf. Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, vol. 2 – arts. 104 a 250 –, 2ª ed., 1999, p. 99)

Ou seja, o Convênio inverteu a proporcionalidade decorrente do princípio da igualdade para onerar excessivamente aqueles que justamente estão em situação inferior, submetendo-os a regime tributário mais agravado e oneroso que os demais contribuintes. Contrariou o sentido igualitário da legislação que disciplinou a subvenção à tarifa de energia.

VI – Da violação ao art. 150, IV, da Constituição

Por decorrência lógica, a tributação que inobservar a capacidade econômica do contribuinte assume efeito de confisco. Ora, a falta de calibragem do imposto de modo a onerar excessivamente o

patrimônio e a renda o contribuinte constitui uso de tributo com caráter confiscatório. É por isso que, segundo o art. 145, § 1º, da Constituição, devem os impostos ser graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Em caso de excesso na graduação, que ultrapasse os limites da capacidade contributiva, a tributação será confiscatória, violando o disposto no art. 150, IV, da Lei Maior.

Nessa linha, cumpre trazer novamente à baila os ensinamentos de GERALDO ATALIBA e CLÉBER GIARDINO:

> "*Traduz-se na exigência de que a tributação seja modulada, de modo a adaptar-se à riqueza dos contribuintes. Implica que cada lei tributária tenha por efeito atingir manifestações, ou aspectos dessa riqueza,* ***sem destruir sua base criadora****. O sistema tributário (entendido como conjunto de impostos, na perspectiva pré-jurídica) e cada imposto hão de adequar-se à 'capacidade econômica' dos contribuintes. Corresponde, nos planos ético e sociológico, ao pragmático dito popular francês, divulgados pelo genial Gaston Jèze: 'plumer la poule san la faire crier'.*
>
> *Capacidade econômica há de entender-se como real possibilidade de diminuir-se patrimonialmente,* ***sem destruir-se e sem perder a possibilidade de persistir gerando riqueza de lastro à tributação. A violação dessa – pelos excessos tributários – configura confisco, constitucionalmente vedado****, além de suprema irracionalidade.*" (cf. Geraldo Ataliba e Cléber Giardino – "Imposto de renda – capacidade contributiva – aparência de riqueza – riqueza fictícia – 'renda' escritural – intributabilidade de correções monetárias". *In Revista de Direito Tributário*. São Paulo: RT, nº 38, out/dez de 1986, p. 143)

Desse modo, ao transgredir os limites da capacidade econômica, determinando a cobrança de ICMS sobre parcela tarifária subvencionada – que o contribuinte de baixa renda não paga –, o Convênio nº 60/2007 incorre em flagrante inconstitucionalidade, pois autoriza, na prática, o uso do imposto com efeito nitidamente confiscatório.

VII – Do cabimento de medida cautelar

A concessão de medida cautelar pauta-se, como é assente nessa Elevada Corte, pelos critérios consubstanciados (a) no perigo na demora da prestação judicial (*periculum in mora*) e (b) na plausibilidade jurídica da inconstitucionalidade alegada (*fumus boni juris*).

Decorre o *periculum in mora*, na hipótese, da legitimação, desde logo, da cobrança de ICMS sobre a parcela subvencionada da tarifa de energia elétrica. Portanto, desde já as respectivas unidades federativas já estão legalmente habilitadas a tributar – se já não o estão fazendo – o contingente mais pobre da população em níveis superiores à sua capacidade contributiva. Isto é, atualmente, os consumidores residenciais de baixa renda estão sujeitos à tributação em face de tarifa que sequer pagam.

O *fumus boni juris* está, tem-se a impressão, sobejamente demonstrado nesta exordial, na medida em que o Convênio impugnado determina tributação de ICMS que (a) não observa os princípios da capacidade contributiva e da isonomia, bem como (b) assume, ao arrepio do texto constitucional, claro efeito confiscatório.

VI – Dos Pedidos

Em face do exposto, requer seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do **Convênio-ICMS nº 60, de 6 de julho de 2007**, expedido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.

Pede-se também a concessão de medida cautelar *inaudita altera pars*, em vista da excepcional urgência e risco de dano à segurança jurídica, nos termos do artigo 10, § 3º, da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, de modo a suspender a eficácia ato normativo ora impugnado, até o julgamento final desta Ação, demonstrados à exaustão a probabilidade e a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o perigo na demora da prestação jurisdicional.

SAUS Qd 1, lote 1, Ed. Terra Brasília, sala 412
Brasília/DF - 70070-941
admar@agonzaga.adv.br
Fone/fax: (61) 3225-1146
3225-8908

Requer, enfim, o AUTOR, seja citado o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na pessoa de seu Presidente (Ministro de Estado da Fazenda), na condição de autoridade responsável pela produção do ato, para, querendo, apresentar informações, intimando-se posteriormente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República para que, na forma e **nos prazos** da Lei, manifestem-se a respeito do feito.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Brasília, 27 de setembro de 2007.



Admar Gonzaga
OAB/DF n. 10.937

SAUS Qd 1, lote 1, Ed. Terra Brasília, sala 412
Brasília/DF - 70070-941
admar@agonzaga.adv.br
Fone/fax: (61) 3225-1146
3225-8908

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

DOC 1 – Instrumento de Procuração;
DOC 2 – Convênio ICMS nº 60/2007;

SAUS Qd 1, lote 1, Ed. Terra Brasília, sala 412
Brasília/DF - 70070-941
admar@agonzaga.adv.br

Fone/fax: (61) 3225-1146
3225-8908

PROCURAÇÃO

O **DEMOCRATAS – DEM,** com registro definitivo no Cartório do 1º Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília sob o nº 00003143 do Livro A-05, em 18/04/2007, nos moldes do art. 10 da Lei 9.096/95, CNPJ 01.633.510/0001-69, com sede no 26º andar do Anexo I do Senado Federal, em Brasília, por seu Presidente, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, brasileiro, casado, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, portador do CPF nº 005.900.487-83 e RG nº 12.581.564-7 IFP/RJ , com os poderes conferidos pelo Art. 66, letra a do Estatuto Partidário, por este instrumento de procuração constitui o advogado ADMAR GONZAGA NETO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB-DF sob nº 10937 e THIAGO FERNANDES BOVERIO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB-DF nº 22432, com os poderes da cláusula *ad judicia* e especiais, podendo desistir ou substabelecer, tudo em defesa dos interesses do Outorgante, especialmente para ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Convênio-ICMS nº 60, de 6 de julho de 2007, expedido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, perante o egrégio Supremo Tribunal Federal.

Brasília, em 05 de outubro de 2007.

DEPUTADO FEDERAL RODRIGO MAIA
Presidente Nacional

CONVÊNIO ICMS 60, DE 6 DE JULHO DE 2007

- **Publicado no DOU de 12.07.07, pelo Despacho nº 51/07.**

- **Ratificação Nacional DOU de 31.07.07, pelo Ato Declaratório 11/07.**

Autoriza os Estados da Bahia e (Rondônia a conceder isenção do ICM relativo à parcela da subvenção da tari de energia elétrica estabelecida pela Lei 10.604/02.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 126ª reunião ordinária, realizada em Doming Martins, ES, no dia 6 de julho de 2007, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº. 24, de 7 de janeiro de 197 resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Ficam os Estados da Bahia e de Rondônia autorizados a conceder isenção do ICMS relativo parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica estabelecida pela Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, respectivo fornecimento a consumidores enquadrados na "subclasse Residencial de Baixa Renda", de acordo com condições fixadas nas Resoluções nº 246, de 30 de abril de 2002, e nº 485, de 29 de agosto de 2002, da Agênc Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos partir de 1º de maio de 2007.